

POLÍTICA DE PRIVACIDADE — BORA TRAMPA

Minuta para revisão jurídica

Última atualização: [DATA]

1. OBJETIVO

A [RAZÃO SOCIAL], responsável pelo aplicativo Bora Trampa, valoriza a privacidade e a proteção dos dados pessoais. Esta Política explica como os dados são coletados, utilizados, armazenados, compartilhados e protegidos, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 — LGPD e demais normas aplicáveis.

2. SOBRE O BORA TRAMPA

O Bora Trampa é uma plataforma digital de intermediação de serviços que conecta clientes e profissionais, permitindo solicitação e contratação de serviços, pagamento dentro do aplicativo, intermediação da operação e repasse de valores ao profissional, conforme as regras da plataforma.

3. CONTROLADORA

Razão social: [RAZÃO SOCIAL]

CNPJ: [CNPJ]

Endereço: [ENDEREÇO]

E-mail: [E-MAIL]

Encarregado/DPO: [NOME/E-MAIL]

4. DADOS DE CLIENTES

Podem ser coletados, conforme o uso: nome, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail, senha ou dados de autenticação, foto, localização, endereço e informações necessárias para contratação e pagamento.

5. DADOS DE PROFISSIONAIS

Podem ser coletados: nome, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail, foto, categoria profissional, serviços oferecidos, valores, região de atendimento, disponibilidade, experiência e dados necessários para recebimento.

6. VERIFICAÇÃO DE IDENTIDADE DOS PROFISSIONAIS

Para aumentar a segurança da plataforma, os profissionais poderão ser submetidos a verificação de identidade. Poderão ser solicitados RG ou outro documento oficial, selfie, selfie segurando o documento, comprovante de endereço, CPF e outras informações necessárias à validação.

Esses dados serão utilizados para identificação, validação cadastral, segurança, prevenção de fraude, prevenção de contas falsas, proteção de clientes e profissionais e cumprimento de obrigações legais, quando aplicável.

Os documentos enviados para verificação não serão exibidos no perfil público do profissional nem disponibilizados aos clientes.

Quando a verificação envolver tratamento de características biométricas, o tratamento deverá observar as regras aplicáveis aos dados pessoais sensíveis previstas na LGPD.

7. LOCALIZAÇÃO

Quando autorizado, o Bora Trampa poderá utilizar localização para encontrar profissionais próximos, identificar região de atendimento, facilitar contratações, melhorar a experiência e auxiliar na segurança. O usuário poderá controlar essa permissão nas configurações do dispositivo.

8. PAGAMENTOS E REPASSES

Para permitir contratação e pagamento dentro do aplicativo, poderão ser tratados dados necessários para processamento da transação, confirmação da contratação, cobrança da taxa de intermediação, reembolsos, prevenção de fraude, conciliação e repasse ao profissional.

O Bora Trampa poderá utilizar instituições financeiras, instituições de pagamento, gateways, adquirentes e outros parceiros especializados.

9. TAXA DE INTERMEDIAÇÃO

O Bora Trampa poderá cobrar do cliente uma taxa de intermediação informada antes da confirmação da contratação. A política de privacidade trata dos dados necessários para viabilizar essa cobrança; os valores e regras comerciais serão detalhados nos Termos de Uso.

10. HISTÓRICO DE CONTRATAÇÕES

Poderão ser armazenadas informações sobre serviço, cliente, profissional, valor, taxa, data, horário, status, pagamento, repasse, cancelamentos, reembolsos, avaliações e solicitações de suporte, quando necessário para funcionamento, segurança, atendimento, prevenção de fraude, obrigações legais e exercício regular de direitos.

11. FINALIDADES DO TRATAMENTO

Os dados poderão ser utilizados para criar e administrar contas; verificar identidade; conectar clientes e profissionais; permitir contratações; processar pagamentos e repasses; enviar notificações; permitir avaliações; prevenir fraudes; melhorar a plataforma; prestar atendimento; cumprir obrigações legais; exercer direitos; e realizar comunicações promocionais quando permitidas.

12. BASES LEGAIS

O tratamento poderá ocorrer, conforme a finalidade, com base nas hipóteses previstas na LGPD, incluindo execução de contrato ou procedimentos preliminares, cumprimento de obrigação legal ou regulatória, exercício regular de direitos, prevenção à fraude e segurança, legítimo interesse quando aplicável e consentimento quando necessário.

13. COMPARTILHAMENTO

Os dados poderão ser compartilhados, quando necessário, com provedores de tecnologia e hospedagem, serviços de verificação de identidade, parceiros de pagamento, instituições financeiras, serviços antifraude, atendimento, consultorias e autoridades públicas quando houver obrigação legal. O compartilhamento será limitado ao necessário para as finalidades aplicáveis.

14. DADOS VISÍVEIS ENTRE USUÁRIOS

Para viabilizar o serviço, determinadas informações poderão ser disponibilizadas entre cliente e profissional, como nome, foto, informações profissionais, serviço, região e, quando necessário, informações do local do atendimento. RG, selfie de verificação, selfie com documento, comprovante de endereço e dados bancários não serão disponibilizados publicamente.

15. COOKIES E TECNOLOGIAS

O aplicativo poderá utilizar cookies, SDKs, identificadores e tecnologias semelhantes para funcionamento, segurança, estatísticas, análise de uso, melhoria da experiência e marketing, quando aplicável.

16. SEGURANÇA

O Bora Trampa adotará medidas técnicas e administrativas compatíveis com os riscos para proteger os dados contra acessos não autorizados, perda, alteração, destruição, divulgação ou uso indevido. Nenhum sistema é

completamente seguro.

17. INCIDENTES

Em caso de incidente de segurança envolvendo dados pessoais, o Bora Trampa adotará medidas de contenção, investigação e mitigação e realizará as comunicações exigidas pela legislação, quando aplicável.

18. ARMAZENAMENTO E TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL

Os dados poderão ser armazenados no Brasil ou no exterior por fornecedores de infraestrutura. Quando houver transferência internacional, serão observados os requisitos da LGPD e as regulamentações aplicáveis.

19. PRAZO DE RETENÇÃO

Os dados serão mantidos pelo período necessário às finalidades do tratamento. Após o encerramento da conta, determinados dados poderão ser mantidos para cumprimento de obrigações legais, prevenção de fraude, segurança, exercício regular de direitos, obrigações fiscais ou outras hipóteses permitidas pela legislação.

20. DIREITOS DOS TITULARES

O usuário poderá exercer os direitos previstos na LGPD, conforme aplicável, incluindo confirmação e acesso, correção, anonimização, bloqueio ou eliminação quando cabível, informações sobre compartilhamento, portabilidade quando aplicável, revogação de consentimento, oposição a determinados tratamentos e demais direitos previstos em lei.

21. CANAL DE PRIVACIDADE

Solicitações poderão ser encaminhadas para: [E-MAIL DE PRIVACIDADE]. Encarregado/DPO: [NOME/E-MAIL]. Poderão ser solicitadas informações adicionais para confirmação da identidade do titular.

22. EXCLUSÃO DA CONTA

O usuário poderá solicitar a exclusão da conta pelos meios disponibilizados. A exclusão não implica necessariamente eliminação imediata de informações que devam ser mantidas por obrigação legal, prevenção de fraude, segurança, exercício regular de direitos ou outra hipótese legal.

23. MENORES DE IDADE

O Bora Trampa deverá definir nos Termos de Uso a idade mínima para utilização. Quando houver tratamento de dados de crianças ou adolescentes, deverão ser observadas as exigências específicas da legislação e o melhor interesse desses titulares.

24. ALTERAÇÕES

Esta Política poderá ser atualizada para refletir mudanças no aplicativo, legislação, tecnologia ou operações. Alterações relevantes poderão ser comunicadas pelos canais disponíveis.

25. CONTATO

Bora Trampa

Razão social: [RAZÃO SOCIAL]

CNPJ: [CNPJ]

E-mail: [E-MAIL]

Endereço: [ENDEREÇO]

Encarregado/DPO: [NOME/E-MAIL]

NOTA AO ADVOGADO

Esta é uma minuta inicial preparada com base no modelo informado para o Bora Trampa: plataforma intermediadora de serviços, contratação dentro do aplicativo, pagamento dentro do aplicativo, cobrança de 10% de taxa de intermediação do cliente e repasse do valor do serviço ao profissional. Solicita-se revisão jurídica integral, especialmente quanto às bases legais, tratamento de dados biométricos, documentos de profissionais, pagamentos, retenção e repasse, compartilhamento com terceiros, transferência internacional, direitos dos titulares, responsabilidade da plataforma e adequação ao CDC e demais normas aplicáveis.